

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6765/2546

เครามิค โฮลดิ้ง เอ. จี. เล้าเฟน
บริษัท ยูเอ็มไอ-เลาเฟน เครื่องสุขภัณฑ์
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40, มาตรา 67

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 ที่บัญญัติให้ผู้มีส่วน
ได้เสียร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใน 5 ปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 นั้น
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง มิใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิ
เรียกร้องและเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น แม้
จำเลยจะไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นกล่าวใน
ชั้นอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539 มาตรา 38ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225
วรรคสอง

กำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
มาตรา 67 ให้นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นได้

ตามมาตรา 40 มิใช่ นับแต่วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันจะมีผลให้ถือเอาวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า LAUFEN และเครื่องหมายการค้าว่า UMILAUFEN เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 และวันที่ 19 เมษายน 2539 ตามลำดับ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 จึงเป็นการฟ้องภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า LAUFEN ดีกว่าจำเลย และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า LAUFEN ที่จำเลยได้รับโอนจากบริษัท ส. และเครื่องหมายการค้าว่า UMI-LAUFEN ที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ โจทก์มิได้ฟ้องว่าจำเลยได้แย่งสิทธิของโจทก์ตามสัญญาผู้ถือหุ้น และมีได้ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า LAUFEN ที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้ตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า ทั้งมิได้ขอให้บังคับตามสิทธิในสัญญาให้ความช่วยเหลือและบริการทั่วไปทางเทคนิค คำฟ้องของโจทก์จึงมิได้เกิดจากกรณีพิพาทกันตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรืออาศัยสิทธิตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญาทั้งสามฉบับดังกล่าวอันจะต้องเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อน โจทก์จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า LAUFEN และ UMI-LAUFEN สำหรับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์โดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่า LAUFEN และใช้กับสินค้าสุขภัณฑ์มาก่อนจำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าสุขภัณฑ์ ดังนี้ โจทก์ยอมเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
ส่วนปัญหาว่าจำเลยมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามสัญญาที่โจทก์
ให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ เป็นอีกปัญหาหนึ่งและเป็นคนละเรื่องกับการ
ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ทั้งโจทก์มิได้ฟ้องว่า
จำเลยผิดสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า และห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้า
ว่า LAUFEN ตามสัญญา โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยได้

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN โดยใช้กับสินค้าเครื่อง
สุขภัณฑ์มาก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ของ
จำเลย แม้โจทก์จะยังมิได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
โจทก์ก็เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "LAUFEN" สำหรับสินค้าเครื่อง
สุขภัณฑ์ดีกว่าจำเลย ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ที่จำเลยได้รับการ
จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลง
ผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อโจทก์ใช้
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์มาก่อนจำเลยแม้ยังมิได้
จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้านั้นในประเทศไทยโจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
คำว่า UMI-LAUFEN ใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าจำเลย

โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และคำว่า UMI-LAUFEN
ซึ่งใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าจำเลย และเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-
LAUFEN ก็มีคำว่า LAUFEN อันเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายเหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลง

ผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น แม้คำว่า UMI-LAUFEN จะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทจำเลยซึ่งประกอบกิจการผลิตและขายสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ แต่เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ซึ่งใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายประเทศสมาพันธรัฐสวิส ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าคำว่า LAUFEN โจทก์เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2513 จนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลก จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์ทำสัญญากับบริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทคอนสตรัคชั่น แอสเซสซอรีส์ จำกัด บริษัทมาโน จำกัด นายสุเมธอินทมระ และบริษัทธนียะ จำกัด ร่วมกันก่อตั้งบริษัทจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539 โจทก์ทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ที่จำเลยผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2536 บริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 254418 ทะเบียนเลขที่ ค17168 สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 11 ครอบคลุมสินค้าโอสัวม อ่างล้างหน้า และโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2540 จำเลยทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ยอม

ไปโอนทางทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีหนังสือขอเพิกถอนการโอนดังกล่าว นอกจากนั้นจำเลยยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 291970 ทะเบียนเลขที่ ค45096 สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 11 โดยมีได้รับอนุญาตจากโจทก์ โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ดีกว่าจำเลยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนและทำให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN กับสินค้าจำพวกที่ 11 ไม่ได้ ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 254418 ทะเบียนเลขที่ ค17168 ให้แก่โจทก์ หรือให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและให้จำเลยตัดคำว่า LAUFEN ออกจากเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 291970 ทะเบียนเลขที่ ค45096 หรือให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ทั้งห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า ในการร่วมลงทุนโจทก์และจำเลยทำสัญญาให้ความช่วยเหลือและบริการทั่วไปทางเทคนิค (General Technical Assistance and Service Agreement) เรียกโดยย่อว่าสัญญา GAS และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า Trademark Use Agreement) เรียกโดยย่อว่าสัญญา TMA โดยโจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN กับสินค้าจำพวกเซรามิคในประเทศไทยคือ โถส้วม อ่างล้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์

ติดผนังสำหรับแขวนหรือเก็บสิ่งของ อ่างอาบน้ำ ถาดรองอาบน้ำ ฉากกั้นห้องอาบน้ำ และถ้วยเก็บแปรงสีฟัน สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาให้ความช่วยเหลือและบริการทั่วไปทางเทคนิค ซึ่งกำหนดให้นำกฎหมายแห่ง ประเทศสมาพันธ์รัฐสวิสมาบังคับแก่สัญญา และให้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยการ เสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการบริษัทจำเลยก่อนหากไม่ได้ข้อยุติ จึงให้เสนอข้อ พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศ (The International Chamber of Commerce (ICC)) การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องโดยไม่เสนอข้อพิพาทต่อ คณะกรรมการบริษัทจำเลยและอนุญาโตตุลาการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายหนังสือมอบ อำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ไม่ชอบ โจทก์มิได้เป็นของเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN คำว่า LAUFEN เป็นเครื่องหมายการค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยบริษัทสโหมเสด อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และได้จดทะเบียนแล้ว ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 254418 ทะเบียนเลขที่ ค17168 สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 11 และจำเลยได้รับโอน สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาโดยสุจริต ต่อมาจำเลยทำสัญญาโอน เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 254418 ทะเบียนเลขที่ ค17168 ให้ แก่โจทก์แต่จำเลยได้แจ้งเพิกถอนการขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเกิดความขัดแย้งระหว่างโจทก์และ จำเลย โจทก์จึงมีสิทธิในฐานะเป็นเพียงเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม โจทก์ทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN กับสินค้าประเภทต่าง ๆ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 สัญญาดังกล่าวยัง มีผลผูกพันโจทก์และจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN เป็นการใช้โดย การรู้เห็นของโจทก์โดยตลอดเนื่องจากโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลย จำเลยเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN แต่ผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทจำเลยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยว่า

บริษัทยูเอ็มไอ-เลาเฟน เครื่องสุขภัณฑ์ จำกัด จึงมีสิทธิใช้คำว่า UMI-LAUFEN (ยูเอ็มไอ-เลาเฟน) เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN สำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 หรือจำพวกอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามคำขอเลขที่ 254418 ทะเบียนเลขที่ ค17168 และเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ตามคำขอเลขที่ 291970 ทะเบียนเลขที่ ค45096 คำขออื่นให้ยก ให้จำเลยใช้คำตราธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ 3,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติในเบื้องต้นโดยโจทก์และจำเลยไม่ได้แย้งกันว่าโจทก์ บริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทคอนสตรัคชั่น แอสเซสซอรีส์ จำกัด บริษัทมาโน จำกัด บริษัทธนิยะ จำกัด และนายสุเมธ อินทมระ ทำสัญญาร่วมลงทุนกันจัดตั้งบริษัทจำเลยขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม2537 ตามสัญญาผู้ถือหุ้นพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ.5 บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 ตามหนังสือนายทะเบียนเอกสารหมาย จ.8 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 บริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ให้แก่จำเลยตามคำขอโอนสิทธิใน

เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.9 และหนังสือสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.10 และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539 โจทก์ทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ที่จำเลยผลิตในประเทศไทยไม่ว่าเพื่อการจำหน่ายในประเทศไทยหรือการส่งออกตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.6 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2540 จำเลยทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ที่ได้รับโอนจากบริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้แก่โจทก์ ตามหนังสือสัญญาโอนเอกสารหมายเลข จ.13 แล้วจำเลยกลับทำหนังสือถึงนายทะเบียนขอเพิกถอนการโอนตามหนังสือของจำเลยลงวันที่ 7 กันยายน 2541 เอกสารหมายเลข จ.15 นอกจากนั้นจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 11 ตามคำขอเลขที่ 291970 ทะเบียนเลขที่ ค45096 เอกสารหมายเลข จ.18

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อแรกมีว่าโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และคำว่า UMI-LAUFEN ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี หรือไม่ เห็นว่า ที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 นั้น เป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้องหาใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องไม่ และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น แม้จำเลยจะไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จำเลยก็มีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง ซึ่งกำหนดระยะเวลา 5 ปีนี้มาตรา 67 ดังกล่าวให้นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 40มิใช่นับแต่วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันจะมีผลให้ถือเอาวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏตามหนังสือของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.8 และ จ.17 ว่า นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 และวันที่ 19 เมษายน 2539 ตามลำดับ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 จึงเป็นการฟ้องภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชอบแล้ว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาเกี่ยวกับปัญหานี้มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ 2 มีว่า การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลโดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการให้เป็นผู้ชี้ขาดก่อนเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนสัญญาผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 ข้อ 22 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2539 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ความช่วยเหลือและบริการทั่วไปทางเทคนิค ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2539 ข้อ 25 และข้อ 26 ตามเอกสารหมายเลข จ.5 จ.6 และ ล.2 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ดีกว่าจำเลยและขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ที่จำเลยได้รับโอนจากบริษัทสโหมเสด อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และเครื่องหมายการค้า คำว่า UMI-LAUFEN ที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ โจทก์มิได้ฟ้องจำเลยว่าจำเลยได้แย่งสิทธิของโจทก์ตามสัญญาผู้ถือหุ้นเอกสารหมายเลข จ.5 และมีได้

ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้ตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.6 ทั้งโจทก์ก็ได้ฟ้องขอให้บังคับตามสิทธิในสัญญาให้ความช่วยเหลือและบริการทั่วไปทางเทคนิคเอกสารหมายเลข ล.2 แต่อย่างไรก็ดี ข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องของโจทก์จึงมิได้เกิดจากการฉ้อโกงกันตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรืออาศัยสิทธิตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญาทั้งสามฉบับดังกล่าวอันจะต้องเสนอข้อพิพาทให้อนุญาตไต่ตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อน โจทก์จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ ดังนี้ การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตไต่ตุลาการให้เป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงหาทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ 3 มีว่าเมื่อโจทก์ยินยอมให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN กับสินค้าสุขภัณฑ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.6 แล้ว โจทก์จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 ที่จำเลยได้รับโอนมาจากบริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของตามทะเบียนเลขที่ ค45096 หรือไม่ เห็นว่าโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และ UMI-LAUFEN สำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 ชนิดสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ โดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าสุขภัณฑ์มาก่อนจำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และคำว่า UMI-LAUFEN ดีกว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าสุขภัณฑ์ ดังนี้โจทก์ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามมาตรา 40 แห่งพระ

ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนปัญหาว่าจำเลยมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.6 หรือไม่ เป็นอีกปัญหาหนึ่ง และเป็นคนละเรื่องกับการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าว ทั้งคดีนี้โจทก์ก็มิได้ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.6 และห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และคำว่า UMI-LAUFEN ของจำเลยได้ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ 4 มีว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 และคำว่า UMI-LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค45096 ซึ่งใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าโจทก์หรือไม่ ปรากฏจากพยานหลักฐานของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ซึ่งเป็นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายอีโว กิสเลอร์ ที่ปรึกษาทั่วไปของโจทก์และบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายสตีเฟน ชาร์ลส์ คอรัสโซ กรรมการผู้จัดการบริษัทเลาเฟน เอเชีย จำกัด ฮ่องกงว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายประเทศสมาพันธรัฐสวิสเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2513 โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าสุขภัณฑ์ทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามหนังสือคู่มือการออกแบบเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.19 และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าสุขภัณฑ์ทุกประเภทไว้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศสมาพันธรัฐสวิส สหราชอาณาจักร แคนาดา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในเครือสนธิสัญญากรุงปารีสตามบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้จด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN เอกสารหมายเลข 20 และโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 19 รายการสินค้า วัสดุก่อสร้างซึ่งทำจากเซรามิค ได้แก่ แผ่นกระเบื้องเซรามิคใช้สำหรับปูพื้นห้องน้ำห้องครัว กระเบื้องปูผนังทำจากเซรามิค กระเบื้องปูพื้นทำจากเซรามิค กระเบื้องมุงหลังคาอิฐ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538 ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค46073 เอกสารหมายเลข 22 โจทก์ทำสัญญาผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทคอนสตรัคชั่น แอสเซสซอรีส์ จำกัด บริษัทมาโน จำกัด นายสุเมธ อินทมระ และบริษัทนิยะ จำกัด เพื่อก่อตั้งบริษัทจำเลย ตามสัญญาผู้ถือหุ้นลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 เอกสารหมายเลข 5 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539 โจทก์ทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN สำหรับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ที่จำเลยผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 6 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 จำเลยได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ซึ่งบริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า โถส้วม อ่างล้างหน้า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2536 ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 เอกสารหมายเลข 7 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2540 จำเลยทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ที่ได้รับโอนมาดังกล่าวให้แก่โจทก์ แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ยอมไปโอนทางทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีหนังสือขอเพิกถอนการโอนดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข 15 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2538 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 รายการสินค้า อ่างอาบน้ำ ขาตั้งอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า ขาตั้งอ่างล้างหน้า โถส้วมชักโครก โถส้วมนั่งยอง โถปัสสาวะชาย โถปัสสาวะหญิง ถังน้ำชักโครก ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม ถาดรองอาบน้ำ ท่อน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ ตามทะเบียนเลขที่ ค45096 เอกสารหมายเลข 18 โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

โจทก์ ส่วนจำเลยมีนายณัฐชนาเพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยมาเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ในประเทศไทยครั้งแรกด้วยความตกลงระหว่างหุ้นส่วนก่อนมีการทำสัญญาผู้ถือหุ้นฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 ประมาณ 1 ปี โดยให้บริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนก่อนจัดตั้งบริษัทจำเลยเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในขณะนั้น และบริษัทนั้นได้จดทะเบียนคำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 จำเลยได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 มาโดยสุจริตจากบริษัทสหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ต่อมาจำเลยทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ให้แก่โจทก์ แต่จำเลยได้แจ้งเพิกถอนการขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างโจทก์และจำเลยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2539 โจทก์ทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN สำหรับสินค้าประเภทต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2545 จำเลยจึงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 การที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538 เป็นการจดทะเบียนสำหรับสินค้าคนละประเภทกับสินค้าของจำเลย จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN โดยการใช้เห็นของโจทก์ตลอดมา จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN แต่ผู้เดียว บริษัทจำเลยใช้ชื่อว่า บริษัทยูเอ็มไอ-เลาเฟน เครื่องสุขภัณฑ์ จำกัด จำเลยจึงมีสิทธิใช้คำว่า UMI-LAUFEN เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จากพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยดังกล่าว จำเลยมิได้โต้แย้งว่าโจทก์มิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์มาก่อนจำเลย เพียงแต่โต้แย้งว่าจำเลยยังมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า

LAUFEN และเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ซึ่งคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN โดยอ้างสิทธิตามสัญญาที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้
สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และอ้างว่าจำเลยเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้า
เครื่องสุขภัณฑ์ในจำพวกที่ 11 โดยโจทก์ยังมิได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN สำหรับสินค้าจำพวกที่ 11 ในประเทศไทยเท่านั้น
สำหรับเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 จำเลยก็
ยอมรับว่าจำเลยทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์แล้ว แต่
จำเลยแจ้งเพิกถอนการขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้านั้นต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า โจทก์จึงมาฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 โดยอ้างว่าจำเลยผิด
สัญญาโอนเครื่องหมายการค้าและโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่า
จำเลย แสดงว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN กับ
สินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN โดยใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์มาก่อนที่จำเลยจะ
ใช้เครื่องหมายการค้าคำนี้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ของจำเลย แม้โจทก์จะยังมิได้รับ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN สำหรับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ใน
ประเทศไทย โจทก์ก็เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "LAUFEN" สำหรับ
สินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ในจำพวกที่ 11 ดีกว่าจำเลย ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-
LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค45096 ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้า
เครื่องสุขภัณฑ์ในจำพวกที่ 11 นั้น เห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN โดยมีคำว่า LAUFEN อันเป็นสาระสำคัญและ
ลักษณะเด่นของเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ของ
จำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ของโจทก์จนอาจทำให้

สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์มาก่อนจำเลยแม้ยังมิได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้านั้นในประเทศไทย โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า UMI-LAUFEN ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่าLAUFEN ของโจทก์สำหรับใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าจำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 และคำว่า UMI-LAUFENตามทะเบียนเลขที่ ค45096 ซึ่งใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าโจทก์ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ 5 มีว่าเหตุที่จำเลยไม่ได้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 ให้โจทก์ตามหนังสือสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 13 เป็นเพราะความผิดของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ปัญหานี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 ตรงตามคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแก่โจทก์หรือสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงมีผลเป็นการยกฟ้องสำหรับคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามทะเบียนเลขที่ ค17168 ไปในตัว เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ปัญหานี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ต่อไป เพราะแม้จะวินิจฉัยให้ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็ไม่อาจพิพากษาให้จำเลยโอนเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN ตามทะเบียนเลขที่ ค17168 แก่โจทก์ได้อีก

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อสุดท้ายมีว่า
เครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทจำเลย จำเลย
ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว คำว่า UMI-LAUFEN ไม่มีส่วนเหมือนหรือ
คล้ายกับชื่อบริษัทโจทก์ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้เปลี่ยนแปลง ตัดทอน เพิกถอน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยหรือไม่ เห็นว่าเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์มี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า LAUFEN และคำว่า UMI-LAUFEN ซึ่งใช้กับสินค้า
เครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าจำเลยและเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ก็มีคำว่า
LAUFEN อันเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า
LAUFEN ของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ
ของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น แม้คำว่า UMI-LAUFEN จะเป็นส่วน
หนึ่งของชื่อบริษัทจำเลยซึ่งประกอบกิจการผลิตและขายสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ก็ตาม
แต่เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ซึ่งใช้กับสินค้า
เครื่องสุขภัณฑ์ดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า UMI-LAUFEN ของจำเลยได้ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟัง
ไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ประชา ประสงค์จรรยา-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ